

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1009/2539

ป.รัชฎากร มาตรา 76 ทวิ

บริษัท บางกอกมอเตอร์เวย์เคส จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

โจทก์เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทผู้ขายในต่างประเทศการจำหน่ายสินค้าของโจทก์มี2วิธีวิธีที่1โจทก์เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าและเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชำระเงินเองเมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทยแล้วโจทก์จะขายต่อให้ลูกค้าส่วนวิธีที่2โจทก์เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าแต่ให้ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการชำระเงินเองวิธีนี้ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโจทก์ต้องทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้าในประเทศไทยแล้วโจทก์จึงทำใบสั่งซื้อสินค้าไปยังบริษัทผู้ขายในต่างประเทศโดยโจทก์เป็นผู้กำหนดราคาขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเองโจทก์มีอิสระในการขายถ้าสินค้าที่ขายชำรุดบกพร่องโจทก์ต้องรับผิดชอบลูกค้าตามสัญญาซื้อขายที่โจทก์ทำไว้กับลูกค้าผลประโยชน์ที่โจทก์ได้รับอยู่ในรูปของกำไรไม่ใช่ค่าบำเหน็จจากการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าแม้ลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการชำระเงินให้แก่บริษัทผู้ขายในต่างประเทศก็เป็นความประสงค์ของลูกค้าเองเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกค้าตกลงไว้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้หรือตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกเว้นอากรขาเข้าการจำหน่ายสินค้าตามวิธีนี้จึงไม่ถือว่าโจทก์มีฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ขายในต่างประเทศบริษัทผู้ขายในต่างประเทศดังกล่าวจึงไม่ได้ชื่อว่าประกอบกิจการในประเทศไทยโจทก์ได้กระทำไปในฐานะที่โจทก์เป็นผู้ซื้อมาขายไปไม่เข้าลักษณะเป็นกิจการ ตัวแทนของ นิติบุคคลต่างประเทศตามประมวลรัษฎากรมาตรา76ทวิโจทก์

จึงไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลแทน
นิติบุคคลต่างประเทศ

โจทก์ ฟ้อง ว่า การ ประเมิน ของ เจ้าพนักงาน ประเมิน และ คำวินิจฉัย
อุทธรณ์ ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ เพิกถอน
การ ประเมิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ตาม แบบ แจ้ง การ ประเมิน เลขที่
ต.1/1038/2/00669 ถึง ต.1/1038/2/00693 เพิกถอน การ ประเมินภาษีการค้า ตาม
แบบ แจ้ง การ ประเมิน เลขที่ ต.1/1038/3/02800 ถึงต.1/1038/3/02803 และ เพิก
ถอน คำวินิจฉัย อุทธรณ์ ของ คณะกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์ ตาม คำวินิจฉัย เลขที่
261/2534/1, 262 ก/2534/1, 262 ข/2534/1, 262 ค/2534/1 และ 262 ง/2534/1

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ เพิกถอน การ ประเมินภาษี
เงินได้ นิติบุคคล ตาม แบบ คำสั่ง ให้ เสีย ภาษีเงินได้ นิติบุคคลและ เงินเพิ่ม ที่
ต.1/1038/2/00669 ถึง ต.1/1038/2/00693 และแบบ แจ้ง การ ประเมิน ภาษีการค้า
ที่ ต.1/1038/3/02800 ถึงต.1/1038/3/02803 และ คำวินิจฉัย อุทธรณ์ เลขที่
261/2534/1, 262 ก. /2534/1, 262 ข. /2534/1, 262 ค./2534/1 และ 262
ง./2534/1

จำเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ตาม อุทธรณ์ ของ จำเลยข้อ
สอง มี ว่า การ ประเมิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคล และ ภาษีการค้า ของเจ้าพนักงาน

ประเมิน และ คำวินิจฉัย อุตสาหกรรม ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุตสาหกรรม ด้วย
กฎหมาย หรือไม่ ข้อเท็จจริง พังได้ ว่า โจทก์ ประกอบ กิจการเป็น ผู้นำ เข้า สินค้า
ประเภท เครื่องจักร เครื่องทุนแรง และ อะไหล่จาก ต่างประเทศ เข้า มา จำหน่าย
ใน ประเทศไทย โดย เป็น ผู้ จัด จำหน่ายของ บริษัท ผู้ขาย ใน ต่างประเทศ หลาย
บริษัท การ จำหน่าย สินค้า ของ โจทก์มี 2 วิธี วิธี ที่ 1 คือ โจทก์ เป็น ผู้สั่งซื้อ สินค้า
และ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ชำระ เงิน เอง เมื่อ สินค้า มา ถึง ประเทศไทย แล้ว
โจทก์จะขาย ต่อ ให้ ลูกค้า และ วิธี ที่ 2 คือ โจทก์ เป็น ผู้สั่งซื้อ สินค้าแต่ ให้ ลูกค้า
เป็น ผู้ดำเนินการ ชำระ เงิน เอง วิธี นี้ แบ่ง เป็น 2 กรณีคือ กรณี ที่ 1 ได้ แก่ กรณี
จำหน่าย ให้ ลูกค้า ที่ เป็น หน่วย ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ได้รับ เงินกู้ จาก ต่าง
ประเทศ กรณี นี้ เมื่อหน่วย ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ประกาศ ประกวดราคา สินค้า
ที่ ต้องการ ซื้อโจทก์ จะซื้อ แบบ แล้ว คิด ต้นทุน ทั้งสิ้น คือ ราคา สินค้า ที่ จะ ต้อง
จ่ายให้ แก่ บริษัท ผู้ขาย ใน ต่างประเทศ รวม ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ บวก ด้วย กำไรแล้ว
ใช้ ราคา ดังกล่าว นี้ เป็น ราคา ที่ ยื่น ชอง เสนอ ประกวดราคา เมื่อ โจทก์ชนะ การ
ประกวดราคา โจทก์ จะ ทำ สัญญาซื้อขาย กับ หน่วย ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ใน
นาม ของ โจทก์ แล้ว โจทก์ จะ ทำ ใบสั่งซื้อ ไป ยัง บริษัท ผู้ขายใน ต่างประเทศ
เมื่อ บริษัท ผู้ขาย ใน ต่างประเทศ ส่ง สินค้า มา ยังประเทศไทย และ หน่วย
ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ผู้ซื้อ ได้รับ แล้วหน่วย ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ นั้น จะ
แจ้ง ให้ สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้ใน ต่างประเทศ ชำระ เงิน ให้ แก่ บริษัท ผู้ขาย ใน
ต่างประเทศ เมื่อ บริษัทผู้ขาย ใน ต่างประเทศ ได้รับ ชำระ เงิน แล้ว ก็ จะ ส่ง เงิน
ส่วน ต่าง ระหว่างราคา ที่ โจทก์ ขาย ให้ แก่ หน่วย ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ กับ
ราคา ที่ บริษัทผู้ขาย ใน ต่างประเทศ ขาย ให้ แก่ โจทก์ มา ให้ โจทก์ ส่วน กรณี ที่
2ได้ แก่ กรณี จำหน่าย ให้ แก่ ลูกค้า ที่ เป็น เอกชน ผู้ได้รับ การ ส่งเสริมการลงทุน
วิธี นี้ โจทก์ จะ เสนอราคา สินค้า ที่ จะขาย ให้ ลูกค้า พิจารณาโดย ราคา ดังกล่าว
เป็น ราคา ตาม ใบ บัญชี ราคา สินค้า ที่ บริษัท ผู้ขายใน ต่างประเทศ ส่ง มา ให้

โจทก์ บวก ด้วย กำไร ที่ โจทก์ ควร จะ ได้รับ เมื่อลูกค้า ตกลง ซื้อ แล้ว โจทก์ ก็ จะ ทำ ใบสั่งซื้อ สินค้า ไป ยัง บริษัท ผู้ขายใน ต่างประเทศ ส่วน ลูกค้า ก็ จะ นำ ใบ รายการ และ ราคา สินค้า หรือใบ กำกับ สินค้า ล่วงหน้า ที่ โจทก์ มอบ ให้ ไป เปิด เลตเตอร์ออฟเครดิตชำระ เงิน ให้ แก่ บริษัท ผู้ขาย ใน ต่างประเทศ ใน นาม ของ ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อ ที่ ลูกค้า จะ ได้รับ ยกเว้น ไม่ต้อง เสีย อากร ขาเข้า ตาม ที่ ระบุ ไว้ ใน บัตร ส่งเสริมการลงทุน เมื่อ บริษัท ผู้ขาย ใน ต่างประเทศ ส่ง สินค้าลง เรือ และ ได้รับ ชำระ เงิน ค่าสินค้า แล้ว ก็ จะ ส่ง เงิน ส่วน ต่าง ระหว่างราคา ที่ โจทก์ ขาย ให้ แก่ ลูกค้า กับ ราคา ที่ บริษัท ผู้ขาย ใน ต่างประเทศ ขายให้ แก่ โจทก์ มา ให้ โจทก์ ใน รอบ ระยะเวลา บัญชี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2523 โจทก์ เป็น ผู้ จัด จำหน่าย ของ บริษัท ซึ่ง ตั้ง ขึ้น ตาม กฎหมาย ของ ต่างประเทศรวม 9 บริษัท คือ (1) บริษัท ซุมิโตโมโซไกโกซา จำกัด (แห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น) (2) บริษัท โคมัตสู จำกัด (แห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น) (3) บริษัท แวบกัเทรด จำกัด (แห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา) (4) บริษัท คอมแพร์ อินดัสเทรียล จำกัด (แห่งประเทศไทย อังกฤษ) (5) บริษัท เคล ลีอค อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (แห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา) (6) บริษัท แก รโค อินส์ จำกัด (แห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา) (7) บริษัท โคมัตสู ฟอกซ์ลิฟท์ จำกัด (แห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น) (8) บริษัท อิชิคาวาจิมาฮาริมา เฮฟวี่ อินดัสเทรียล จำกัด (แห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น) และ (9) บริษัท กลูด อินส์ จำกัด (แห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา) เห็นว่า การ จัด จำหน่าย สินค้า ของ บริษัท ที่ ตั้ง ขึ้น ตาม กฎหมาย ของ ต่าง ประเทศทั้ง 9 บริษัท โดย วิธี ที่ 2 ไม่ว่า จะ เป็น กรณี ขาย ให้ แก่ หน่วย ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผู้ได้รับ การ ส่งเสริมการลงทุน นั้นโจทก์ ต้อง ทำ สัญญาซื้อขาย กับ ลูกค้า ใน ประเทศไทย แล้ว โจทก์ จึง ทำใบสั่งซื้อ สินค้า ไป ยัง บริษัท ผู้ขาย ใน ต่างประเทศ โดย โจทก์ เป็น ผู้กำหนดราคา ขาย สินค้า ให้ แก่ ลูกค้า เอง โจทก์ มี อิสระ ใน การ ขาย ถ้า สินค้าที่ ขาย ชำรุด บกพร่อง โจทก์ ก็ ต้อง รับผิดชอบ ต่อ ลูกค้า ตาม สัญญาซื้อขายที่ โจทก์ ทำ ไว้ กับ ลูกค้า ผลประโยชน์ ที่

โจทก์ได้รับ อยู่ใน รูป ของ กำไรไม่ใช่ ค่า บำเหน็จ จาก การ เป็น ตัวแทน หรือ นายหน้า แม้ ลูกค้า จะ เป็นผู้ดำเนินการ ชำระ เงิน ให้ แก่ บริษัท ผู้ขาย ใน ต่าง ประเทศ ก็ เป็นความ ประสงค์ ของ ลูกค้า เอง เพื่อให้ เป็น ไป ตาม เงื่อนไข ที่ ลูกค้าตกลง ไว้ กับ สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้ หรือ ตาม บัตร ส่งเสริมการลงทุนเพื่อ ยกเว้น อากร ขาเข้า ไม่ ถือว่า โจทก์ มี ฐานะ เป็น ตัวแทน ของนิติบุคคล ต่าง ประเทศ นิติบุคคล ต่างประเทศ ดังกล่าว จึง ไม่ได้ ชื่อ ว่าประกอบ กิจการ ใน ประเทศ ไทย โจทก์ได้ กระทำ ไป ใน ฐานะ ที่ โจทก์ เป็นผู้ซื้อ มา ขาย ไป ไม่ เข้า ลักษณะ เป็น กิจการ ตัวแทน ของ นิติบุคคล ต่างประเทศตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ ที่ จำเลย ฎีกา ว่า กรรมสิทธิ์ ใน สินค้ายัง เป็น ของ นิติบุคคล ต่าง ประเทศ จนกว่า สินค้า จะ ส่ง ถึง ยัง ท่า ปลายทางหรือ ใน กรณี การ ขนส่ง ทาง อากาศ จนกว่า ผู้รับขนส่ง มอบ สินค้า แก่ ศุลกากรประเทศ ปลายทาง โดย กรรมสิทธิ์ ใน สินค้า ยัง ไม่ได้ ตกเป็น ของ โจทก์ ก่อนแต่อย่างใด อีก ทั้ง ข้อ ปฏิบัติ ระหว่าง โจทก์ กับ หน่วย ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ดังกล่าว ก็ ถือไม่ได้ว่า มี การ ขาย ระหว่าง กัน นั้นเห็นว่า โจทก์ เป็น ผู้ทำ ใบสั่งซื้อ สินค้า ส่ง ไป ยัง นิติบุคคล ต่างประเทศเมื่อ นิติบุคคล ต่างประเทศ ส่ง สินค้า ดังกล่าว มา ให้ โจทก์ เพื่อ ส่งมอบให้ แก่ หน่วย ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผู้ได้รับ การ ส่งเสริมการลงทุน ถือว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ใน สินค้า ดังกล่าว แล้ว โจทก์ จึง มีสิทธิ ทำ สัญญา ขาย สินค้า เหล่านั้น ได้ ที่ จำเลย ฎีกา ว่าโจทก์ ไม่มี ทาง ขาดทุน ผิด หลักการ ค้ำ ทัวไป ที่ ต้อง มี กำไร และ ขาดทุน นั้นเห็นว่า โจทก์ เสนอ ขาย และ เข้า ทำ สัญญา กับ หน่วย ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจหรือ เอกชน ผู้ ได้รับ การ ส่งเสริมการลงทุน ใน นาม ของ โจทก์ เอง โจทก์ ย่อมมี ความผูกพัน ตาม สัญญาซื้อขาย ดังกล่าว ตาม เงื่อนไข ที่ ระบุ ไว้ ใน สัญญาหาก บริษัท ผู้ขาย ใน ต่างประเทศ ไม่ส่ง สินค้า ให้ หรือ ส่ง สินค้า ไม่ ตรงตาม ที่ กำหนด ไว้ ใน สัญญา หรือ สินค้า มี ความ ขาด รุด บกพร่อง โจทก์ ก็ มีทาง ขาดทุน ได้ โจทก์ จึง

มิใช่ ผู้ทำการ แทน หรือ ทำการ ติดต่อ ให้ แก่ บริษัทซึ่ง ตั้ง ขึ้น ตาม กฎหมาย ของ
ต่างประเทศ อุทธรณ์ ของ จำเลย ทุก ข้อฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแย้ม-นิเวศน์ คำผอง-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ก่อนมีคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1971/2537คดีระหว่างบริษัท บอร์เนียวเทคจำกัดโจทก์กรรมสรรพากรจำเลยว่า"การ
ซื้อขายสินค้าของโจทก์มี2วิธีวิธีที่1โจทก์ส่งซื้อสินค้าเข้ามาในสต็อกของโจทก์เพื่อ
ขายให้ลูกค้าส่วนวิธีที่2ในกรณีสินค้ามีมูลค่าสูงหรือเสื่อมสภาพง่ายโจทก์จะไม่ส่งซื้อ
เข้ามาในสต็อกแต่เมื่อมีลูกค้ามาสั่งซื้อโจทก์ก็จะทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้าแล้วโจทก์
จะสั่งซื้อจากบริษัทผู้ขายในต่างประเทศที่มีสัญญาตั้งโจทก์เป็นผู้แทน
จำหน่าย(DistributorshipAgreement)เป็นหนังสือโดยให้บริษัทดังกล่าวส่งสินค้าให้
กับลูกค้าและลูกค้าชำระราคาให้กับผู้ขายในต่างประเทศโดยตรงแต่โจทก์เป็นผู้
กำหนดราคาขายสินค้าให้กับลูกค้าเองโจทก์มีอิสระในการขายถ้าสินค้าที่ขายชำรุด
บกพร่องโจทก์ต้องรับผิดชอบลูกค้าโจทก์ดำเนินธุรกิจซื้อขายด้วยทุนของตนเองหากมี
การขาดทุนหรือมีกำไรก็ตกเป็นของโจทก์นอกจากนี้ไปกำกับสินค้าในการซื้อขายตาม

วิธีที่2นี้ก็ยังคงออกในนามของโจทก์กรณีจึงเป็นเรื่องที่โจทก์ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าในประเทศไทยด้วยตนเองมิได้เป็นลูกจ้างผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อให้กับบริษัทผู้ขายในต่างประเทศโจทก์จึงไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนบริษัทต่างประเทศตามประมวลรัษฎากร มาตรา76ทวิ" คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้วินิจฉัยแนวเดียวกันกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่1971/2537ดังกล่าวทั้งนี้เพราะโจทก์ในคดีทั้งสองต่างเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาขายให้แก่ผู้ซื้อในประเทศไทยเป็นกรณีซื้อมาขายไปมิใช่เป็นตัวแทนนายหน้าของบริษัทผู้ขายในต่างประเทศจึงไม่เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อของบริษัทผู้ขายในต่างประเทศตามมาตรา76ทวิแห่งประมวลรัษฎากรโจทก์ในคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนบริษัทผู้ขายในต่างประเทศการที่ลูกคำเป็นผู้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทผู้ขายในต่างประเทศนั้นจะถือว่าโจทก์ในคดีทั้งสองเป็นตัวแทนนายหน้าของบริษัทผู้ขายในต่างประเทศก็ต่อเมื่อสัญญาระหว่างโจทก์ในคดีทั้งสองกับบริษัทผู้ขายในต่างประเทศไม่ใช่สัญญาซื้อขายการที่โจทก์ในคดีทั้งสองเป็นผู้กำหนดราคาขายสินค้าให้กับลูกคำเองมีอิสระในการขายถ้าสินค้าที่ขายชำรุดบกพร่องโจทก์ในคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบลูกคำตามสัญญาซื้อขายที่ทำไว้กับลูกคำทั้งผลประโยชน์ที่โจทก์ในคดีทั้งสองได้รับก็อยู่ในรูปกำไรและอาจขาดทุนได้หากบริษัทผู้ขายในต่างประเทศไม่ส่งสินค้าให้หรือส่งสินค้าไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือสินค้ามีความชำรุดบกพร่องผลประโยชน์ที่ได้รับมิได้อยู่ในรูปค่านายหน้าหรือค่าบำเหน็จสัญญาระหว่างโจทก์ในคดีทั้งสองกับบริษัทผู้ขายในต่างประเทศจึงเป็นสัญญาซื้อขายโจทก์ในคดีทั้งสองจึงมิใช่ตัวแทนนายหน้าของบริษัทผู้ขายในต่างประเทศไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนบริษัทผู้ขายในต่างประเทศตามมาตรา76ทวิ อย่างไรก็ตามก็ดีถ้าโจทก์ในคดีทั้งสองทำสัญญากับบริษัทผู้ขายในต่างประเทศในรูปของสัญญาซื้อขายแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ไม่มีสิทธิกำหนดราคาขายไม่มีอิสระใน

การขายไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องในสินค้าที่ขายให้แก่ลูกค้าทั้ง
ประโยชน์ที่โจทก์ได้รับก็อยู่ในรูปของค่านายหน้าหรือค่าบำเหน็จโจทก์ไม่มีโอกาส
ขาดทุนเช่นนี้โจทก์ในคดีทั้งสองน่าจะถือเป็นตัวแทนนายหน้าของบริษัทผู้ขายในต่าง
ประเทศยิ่งกว่าเป็นผู้ซื้อมาขายไปโจทก์ในคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การยื่นรายการและชำระภาษีแทนบริษัทต่างประเทศตามมาตรา76ทวิฉะนั้นกรณีจะ
ถือเป็นตัวแทนนายหน้าของบริษัทผู้ขายในต่างประเทศหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากข้อ
เท็จจริงเป็นเรื่องๆไป ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม